

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3289/2532

บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
บริษัทไทยสิงค์ชิปปิงเซอร์วิส จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 227, มาตรา 850, มาตรา 880, มาตรา 883

โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยในการขนส่งสินค้าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. ผู้รับตราส่ง
สั่งซื้อจากประเทศสิงคโปร์ มายังท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 เป็น
ตัวแทนของบริษัทผู้ขายในการขนส่งสินค้าดังกล่าว และได้ว่าจ้างจำเลยที่ 2 ให้ขน
ถ่ายสินค้านั้นลงจากเรือไปโรงพักสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อปรากฏ
ว่าสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. ผู้รับตราส่งที่ส่งมาทางทะเลนั้นสูญหาย และฝ่าย
จำเลยทั้งสองซึ่งต้องรับผิดชอบในการสูญหายของสินค้าดังกล่าวได้ชดใช้ค่าเสียหายให้
ตามข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งที่ระบุไว้ในใบตราส่งครบถ้วนตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. และจำเลยทั้งสองแล้ว เช่นนี้
จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเหลืออยู่ให้โจทก์ผู้รับประกันภัยรับช่วงมาฟ้องเรียกร้องเอาแก่
จำเลยทั้งสองอีก ถึงแม้โจทก์จะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ.
ตามพันธะ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนอกจากที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. ได้รับจาก
จำเลยตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยในการขนส่งสินค้าตะไบและค้อนทางทะเล จากห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่ สินค้าดังกล่าวส่งมาด้วยเรือโฮออนซึ่ง จำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนเจ้าของเรือและเป็นผู้รับขนส่งสินค้าดังกล่าวด้วย จำเลยที่ ๑ ได้ ว่าจ้างจำเลยที่ ๒ ให้ขนถ่ายสินค้าจากเรือโฮออนสู่ท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย เมื่อเรือโฮออนเทียบท่าและห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่มารับสินค้า ปรากฏว่าสินค้าสูญหายคิดเป็นเงินไทย ๔๓๕,๒๑๐.๕๗๕ บาท กับค่าภาษีอีก ๙๙,๑๑๓.๘๘ บาท จำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่แล้ว ๓๑,๖๕๐ บาท และโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่เป็นเงิน ๕๐๒,๖๘๒.๒๖ บาท ขอให้ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินที่โจทก์ใช้ไปพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ ปีของเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ จึงเป็นวันที่โจทก์ใช้เงินไป จนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าพิพาก่อนห้างหุ้นส่วน จำกัดธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่จะโอนสิทธิเรียกร้องให้โจทก์หรือก่อนโจทก์จะได้รับช่วง สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายห้างหุ้นส่วนธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่ได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความและรับค่าเสียหายไปจากจำเลยที่ ๑ แล้วเป็นผลให้สิทธิ เรียกร้องระงับ สิทธิการฟ้องคดีของโจทก์จึงระงับไปด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าเป็นเรื่องห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่ผู้มีสิทธิเรียกร้องฝ่ายหนึ่งกับจำเลยทั้งสองซึ่งต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าตามฟ้องบางส่วนสูญหายฝ่ายหนึ่งตกลงระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ให้เสร็จไปด้วย ต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน โดยฝ่ายแรกยอมลดค่าเสียหายที่เรียกร้องไว้ ๑๗,๑๖๕ เหรียญสหรัฐลงเหลือ ๘๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง โดยไม่ตั้งใจเรียกร้องค่าเสียหายนอกเหนือจากนี้อีก ฝ่ายหลังยอมใช้ค่าเสียหายให้ฝ่ายแรกเป็นเงิน ๓๑,๖๕๐ บาท ซึ่งเท่ากับ ๘๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิง ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะนั้น ดังนี้ ถือได้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในเรื่องค่าเสียหายในการที่สินค้าตามฟ้องสูญหายบางส่วนและห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่เชิดนายวสันต์ชิปปิงของห้างออกแสดงเป็นตัวแทนของห้างในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลทำให้การเรียกร้องค่าเสียหายของห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรวัฒน์แมชชีนเนอร์รี่ ในส่วนที่เกินกว่า ๘๐๐ ปอนด์สเตอร์ลิงระงับสิ้นไปคงได้แต่สิทธิที่แสดงในสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น เมื่อฝ่ายจำเลยได้ใช้ค่าเสียหายให้ห้างดังกล่าวครบถ้วนตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเหลืออยู่ให้โจทก์ผู้รับประกันภัยในการขนส่งสินค้าตามฟ้องทางทะเลจะรับช่วงมาฟ้องเรียกร้องเอาแก่จำเลยทั้งสองอีกที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น เมื่อจะต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะเหตุเช่นว่านี้แล้ว ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ข้ออื่นอีก

พิพากษายืน.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลแพ่ง - นายเจริญ หัตถกรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------